

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

Acta N° 35

El 5 de febrero de 2010, siendo las 8:20, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes Amalia Gómez, Luis Morcillo Suárez, Liliana Bina, Mónica Martínez, Julio Bustos, Carlos Lange, Cristina Frenquelli, Gabriel Cardo, José Luis Rigazio, Eduardo Vega, Carlos Tórtolo y Roberto Semenciw de la Comisión Plenaria Honoraria; Carlos Bartmus, director de Planeamiento del Municipio; María Elena Foglia, representante técnica del Departamento Ejecutivo y Alberto Verdinelli, representante técnico del Concejo de Representantes.

En primer lugar se da lectura a la nota presentada en el Concejo de Representantes por la Asociación Civil Villa Parque San Miguel, en la que solicitan audiencia para tratar el tema del Código de Edificación del barrio que próximamente se incorporaría al ejido de Villa Carlos Paz. Los presentes debaten acerca de las prescripciones de la zona que se anexaría ya que los vecinos del lugar quieren que se respete la normativa actual que se corresponde con la zona B2 que rige en barrios como Costa Azul. Actualmente, el loteo se ubica en una zona C que no pertenece ni a Carlos Paz ni a Villa Santa Cruz del Lago, y fue regulada por la asociación civil.

Luego de un intercambio de opiniones resuelven recibirlos el viernes 12 de febrero a las 10:00, luego de la reunión plenaria. Los presentes quieren que la Asociación traiga por escrito el planteo para que quede una constancia en el CPUA.

Roberto Semenciw comenta que se tiene que construir el gasoducto de Yocsina-Villa Carlos Paz, que ya se licitó y se le promete a los vecinos que este año van a tener gas, pero manifiesta que la Provincia no tendría los fondos para hacerlo. Cree que el CPUA debería intervenir o solicitar información al respecto al Concejo de Representantes.

Respecto al comentario anterior, Liliana Bina dice que deberían replantearse qué es y cuál es la función del CPUA, para no tratar de abarcar temas que no les corresponden y dispersarse de lo que realmente deben tratar como Consejo de Planificación, porque no pueden canalizar todas las inquietudes de los vecinos.

Pasan a tratar el tema de la Corporación Nuevo Puerto San Roque. Las instituciones intermedias debían presentar su postura al respecto. Los representantes de la Asociación Inmobiliaria, CEPIA, ADARSA y Colegio de Arquitectos, expresan que debido a la época del año se les complicó poder reunir a todos los integrantes, por lo que solicitan siete días más de plazo para poder contar con dicho material.

Roberto Semenciw entrega por secretaría material referido a Puerto San Roque y al Dique a fin de que sea reenviado a los demás integrantes del CPUA. Por su parte, Liliana Bina tiene un escrito preliminar sobre Puerto San Roque, y Gabriel Cardo, una aproximación a la propuesta de uso del suelo en la zona de la costanera.

El arquitecto Cardo hace una moción respecto al Puerto San Roque, cree que deben tener una postura formada como CPUA, ya sea a favor en contra, pero también deben contar con una posición en caso de que indefectiblemente se haga el Puerto San Roque. Cree que en ese caso deben presentar una propuesta técnica y científica. Pero si la idea predominante y respaldada por la mayoría es que allí no se haga nada, la situación sería diferente.

Carlos Lange dice que deben debatir el tema en dos etapas, la primera se refiere a si se consolida el predio o no. Comenta que estuvo consultando a personas que se dedican a distintas actividades, con profesionales y técnicos, a fin de conocer si la costanera es un polo de crecimiento potencial. Todos hicieron un análisis favorable de ese predio, dijeron que esa es una de las zonas más importantes de la ciudad, por lo tanto hay que recuperarla. Con respecto al muro de contención para ganarle terrenos al lago dice que deben analizar la capacidad de desborde de ese muro, pero además no se puede prever todo, siempre hay imprevistos que pueden llegar a ocurrir.

La presidente les propone que se ordenen y cada uno exponga su opinión sobre el tema para luego comenzar con el debate. Gabriel Cardo opina que el debate debe ser una cuestión dinámica, pero la mayoría acepta hablar por turnos.

Carlos Tórtolo manifiesta que el lago está perfectamente acotado y fue creado para fines específicos, con la altura del nivel del dique se obtuvo un espejo de agua determinado que llega a la cota 43 para abastecer de agua y atenuar las crecientes que puedan venir. Para

ello se hizo una ley que prohíbe construir dentro del área de afectación. Al ocuparlo incurren un riesgo cierto porque modifican la capacidad de embalse; entonces, con lluvias excepcionales van a producir inundaciones imposibles de evitar. Además, los cálculos efectuados fueron hechos cuando las condiciones ambientales eran mejores que las actuales, sumado a la sedimentación del lago que también va quitando la capacidad de embalse del dique. Es un fenómeno complejo que exige estudio y compromiso.

Al respecto, Alberto Verdinelli dice que estuvo leyendo el trabajo del abogado Osvaldo Azar que envió el CEPIA, y saca una conclusión distinta a la de Tórtolo. Comenta que Azar realiza un trabajo de investigación histórica del dique San Roque, el abogado dice que los proyectistas del dique, en su momento, previeron 200 Hm³ para abastecimiento: consumo humano, energía y riego, y por encima de ello son 150 Hm³ son para atenuar posibles inundaciones. El embudo es un mecanismo de regulación. La cota 35,30 permitiría aprovechar los terrenos que están por encima de ella, lo que está en discusión es lo que está entre esa cota y la 43, más allá de que el paredón llega a la cota 45.

Liliana Bina trata de buscar las cosas en las que pueden llegar a coincidir. Pregunta qué actitud tienen sobre la ley 9193 la que se rige por una corporación, una Sociedad Anónima manejada por cinco personas, que puede hacer lo que quiere en ese lugar, si quieren regalan por 100 años el uso de toda la costa a cualquier persona. Además, según la ley avalado por los legisladores pueden construir sobre esa cota, elevar el terreno y duplicar la dotación de suelo. Manifiesta que no están en contra de todo, en los '90 hicieron un proyecto para revalorizar la zona del polideportivo, con centro cultural, recreativo y deportivo. Pero lo que deben analizar es qué hacer allí, ya que ese es un lago artificial y si la Provincia quiere puede modificarlo y hasta secarlo y convertirlo en una cancha de golf, en el último de los casos. Esto no se va hacer porque en este momento Córdoba no tiene otro lugar de donde sacar el 70 por ciento del agua que consume.

Siendo las 9:00 se incorpora a la reunión Julio Bustos.

Bina continúa diciendo que esta temporada casi nos "tomamos" toda el agua porque el dique San Roque fue previsto para mucha menor cantidad de población. Para evitar que Carlos Paz se inunde, la tecnología da respuesta a ese problema. Y agrega que el Concejo de Representantes puede realizar una norma de uso del suelo que incluya cuál será el FOS, FOT y uso del suelo en esa zona, pero nada más, ni donde se ubicarán las calles, el hotel, etc., porque no tienen potestad para ello.

Prosigue Liliana Bina diciendo que desde la institución que representa (ADARSA), como primer medida van a impugnar la ley y pedir a la Legislatura, Gobierno, Concejo de Representantes y Ejecutivo la revisión de la ley 9193, porque por medio de ella la Provincia regala una hectárea y media de terreno coincidente con el Polideportivo Municipal (intersección de Avenida Atlántica y Roca) a Roggio. Les muestra el expediente y los convenios firmados entre CET y la Lotería de Córdoba, y expresa que sólo se puede dar marcha atrás si los ciudadanos se unen y reclaman antes de que eso esté consolidado. Por otro lado, comenta que el Directorio nunca se reunió a analizar qué se hacía allí. Plantea que debe modificarse la ley por una nueva norma que tenga otro tipo de asociación estatal y no una sociedad anónima, donde haya mayor participación pública para decidir que se hará allí y con un tribunal de cuentas que los controle.

Luis Morcillo Suárez dice que él ya tiene una opinión formada respecto al Puerto San Roque y pregunta cómo van a modificar la situación de una ciudad que está construida sobre la cota 38 y hasta en cota 36, y hay derechos adquiridos. Por su parte, Carlos Tórtolo reitera que cada vez que se ocupan más terrenos al lago corren mayores riesgos.

José Luis Rigazio manifiesta que desde el sentido común, la situación del lago es complicada, se hizo originalmente para receptor un determinado volumen de agua y en la actualidad ya perdió un 30 o 40 por ciento de capacidad, según los datos del CIHRSA. Más allá de eso, no se le puede quitar a la gente el uso que hace actualmente de ese predio, que es de Carlos Paz y sus habitantes. Además, es renuente al uso comercial de esas tierras porque se presta al amiguismo y la corrupción, y no presenta ningún beneficio para la ciudad. En este sentido cree que es necesario un análisis detallado, con la mayor participación posible. El uso actual de la costanera debe ser protegido y revalorizado.

Julio Bustos dice que los argumentos técnicos ya los conocen, opina que es necesario extraer los áridos del fondo del lago. En otro aspecto propone una mayor injerencia del Municipio y la predominancia del uso recreativo de ese suelo.

Carlos Tórtolo se refiere al área inundable del lago, la que considera que es el mayor problema para Carlos Paz. Al respecto manifiesta que el peor escenario es el lago lleno y una creciente máxima: si se dan lluvias de 60 mm por hora durante varios días, la ciudad se inundará, porque no están hablando de construir sobre palafitos, sino de rellenar de la cota 33 a la 38.

Liliana Bina dice que el argumento para impugnar o revisar la ley no es que el terreno es inundable, sino el negociado que existe entre cinco personas para utilizar el suelo más valioso de Carlos Paz.

Gabriel Cardo expresa que cada uno de los presentes tiene su opinión formada, pero pregunta si se puede hacer una propuesta para la costanera suponiendo que se va a hacer algo allí o no hablan más del tema hasta que se resuelva lo que va a suceder con la ley. Bina responde que lo prioritario es revisar la ley, a lo que Cardo acota que son urbanistas y no abogados.

Mónica Martínez propone leer entre todos y de manera crítica la ley de Puerto San Roque. No se apoya la moción y Liliana Bina cuestiona porqué todavía no la leyeron, ya que para regular el uso del suelo de ese terreno previamente debería conocer la ley.

A modo de ejercicio, el arquitecto Cardo pregunta si se puede hacer algo para la ciudad, para qué sirve un hotel de cinco estrellas o un proyecto a gran escala en la ciudad turística. Personalmente cree que lo que le falta a Villa Carlos Paz es un turismo de clase alta y para atraerlo son necesarios este tipo de emprendimientos, ubicados en ese u otro lugar.

Liliana Bina dice que para discutir eso deben cambiar la ley 9193, en su momento cuando se intentó normar el uso del suelo con una propuesta recreativa cultural, con un FOS y FOT muy bajos, el intendente Felpeto lo vetó. Y agrega que puede ser buena o estratégica la propuesta del hotel cinco estrellas, pero lo justo es que el privado se compre el lote para hacer sus inversiones, que no se lo regale el Estado, más aún cuando la decisión pasa por unas pocas manos. Cree que son dos cuestiones diferentes y hay que ir por pasos. E insiste en modificar la ley en beneficio de la comunidad.

Alberto Verdinelli comenta que la arquitecta Martínez anteriormente propuso dar lectura a la Ley 9193 como un ejercicio práctico para ver qué se puede modificar y hacer una crítica necesaria entre todos. Quizás de allí pueda surgir una propuesta de modificación para presentar a través de los legisladores. Dice estar de acuerdo con apuntar a modificar la ley para que sea más favorable a los intereses de la comunidad.

Mónica Martínez indica que el argumento de modificar la ley acaba de surgir en esa reunión. Bina dice que ella lo viene planteando desde hace varias reuniones y lo planteó desde el principio, cuando se comenzó a debatir el tema del Puerto San Roque.

María Elena Foglia expresa que las dos propuestas no se oponen, el hecho de pedir una revisión de la ley 9193 no quita que se pueda tener un anteproyecto o idea de lo que debe ser el uso del suelo para esa zona. Dice que le parece más difícil que les hagan lugar a la modificación de la ley por lo tanto es importante contar con un proyecto alternativo para que no se haga cualquier cosa. Le pareció una buena idea que los arquitectos e instituciones puedan hacer sus propuestas al respecto, para discutir y llegar a un acuerdo.

La arquitecta Bina adhiere a ese planteo y entrega la propuesta de su institución a la Unidad Técnica.

Por su parte, José Luis Rigazio opina que la ley fue hecha para evitar la participación. Si bien la modificación de la ley está fuera de su competencia, sí pueden poner una serie de limitaciones o normativas, antes o paralelamente, al pedido de modificación para ponerle un coto a lo que puede hacer la Corporación. Y en cuanto al hotel de cinco estrellas, opina que es un grano de arena en comparación a todo lo que se necesita para fomentar el turismo.

Roberto Semenciw le dice a la UT que ellos más que nadie deberían saber de qué se trata la Ley 9193. Mónica Martínez indica que ellas no discutieron el mecanismo de gestión, sino que se limitaron a hacer el proyecto. Comenta que esos terrenos le pertenecen a la Provincia, por lo tanto el Municipio no puede decidir lo que van a hacer allí.

Los presentes discuten sobre si se puede hacer o no el proyecto o si deben limitarse a la normativa del uso del suelo. Bina comenta lo que si hizo al respecto en la época en que ella era concejal, y que se opone a los negociados con esas tierras. Martínez considera que si no hay negocio no hay proyecto.

Carlos Tórtolo consulta a las arquitectas del Ejecutivo si su proyecto contempla la utilización de los terrenos ubicados de la cota 38 hacia abajo. La arquitecta Foglia dice que ellas están de acuerdo con la realización de un estudio previo, y que les justificaron que con el sedimento extraído se utilizaría para rellenar. Expresa que los proyectos son perfectibles. Por último, indica que más que las inundaciones a ella le preocupa la sequía y la falta de agua para consumo humano, porque el problema del calentamiento global nos afecta cada vez más.

Liliana Bina propone que se haga un proyecto inundable, con construcciones sobre palafitos. En el mismo sentido, Carlos Lange comenta que piensa en un espacio verde inundable para que el lago tenga capacidad de desborde. Señala que Fabián López, el subsecretario de Recursos Hídricos, avaló el proyecto junto con Olga Riutort.

Carlos Tórtolo insiste en que reconozcan que esa zona es inundable.

Rigazio propone que inviten al abogado Azar que se trata de una voz autorizada en el tema del Puerto San Roque para que les de la visión jurídica al respecto. Carlos Lange opina que el tema técnico es el prioritario, por lo que propone que se inviten a ingenieros especializados. Los presentes no acuerdan con la moción, cree que va a ser la misma discusión de siempre y que nadie duda que esa sea una zona inundable. Liliana Bina opina que en la normativa de uso del suelo se puede establecer que no se afecte el nivel del terreno y que se respete la zona inundable.

Rigazio se retira a las 10:00 de la reunión.

Julio Bustos propone que lean la ley 9193 y en base a ellos luego discutan y analicen los puntos técnicos. La secretaría les enviará a todos los integrantes copias de todo el material disponible vía e-mail. Luis Morcillo Suárez expresa que más allá de ley se puede hacer un proyecto de uso del suelo en esa área, no de diseño urbano. Bina cuestiona porqué no revisan la norma que ya estaba hecha para no empezar de cero.

Alberto Verdinelli dice que pueden hacer una lectura inteligente de la ley e incorporar los trabajos previos, lo que puede resultar en un despacho de comisión en la Legislatura.

Roberto Semenciw expresa que la ley 7343 de ambiente obliga a todo proyecto a realizar un estudio de impacto ambiental y buscar la conformidad de los vecinos. Por su parte, Liliana Bina dice que la ley se aprobó y se condicionó su vigencia a la ordenanza que debía aprobar el Concejo de Representantes y que esto es inconstitucional. A lo que Alberto Verdinelli le responde que está bien y Bina objeta que entonces no conocen lo que es una república.

Discuten Alberto Verdinelli y Liliana Bina.

Liliana Bina quiere que el Concejo de Representantes pida los estatutos de la Corporación Nuevo Puerto San Roque que fueron modificados. Cristina Frenquelli cree que deben defender los derechos adquiridos y hacer una normativa equilibrada para lograr una reglamentación con un beneficio mayor para la ciudad.

Carlos Bartmus pide que se envíe por e-mail todo el material a los integrantes del CPUA, ya sea en formato digital o escaneado para que manejen la misma información, canalizando por una sola vía la información.

Debaten sobre los pasos a seguir en el análisis del tema Nuevo Puerto San Roque y el uso del suelo en la costanera. Acuerdan tomar las ordenanzas de base sobre usos del suelo que fueron vetadas y la ley 9193 para estudiarlas.

Siendo las 10:35 se da por finalizada la reunión, quedando para el próximo encuentro la exposición de las instituciones intermedias respecto a Puerto San Roque.